

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 982/2535

นายประดิษฐ์ เหล้าเรืองหรือเล่าเรืองหรือ
เหล่าเลียง

โจทก์

นายประสิทธิ์ เหล้าเลียงหรือเล่าเรือง จำเลย

นายณรงค์ บุญมา ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วที่จำเลยฎีกาว่า ทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลย ไม่ใช่ทรัพย์ มรดกนั้นเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งไม่ ปรากฏว่ามีคำรับรองหรือความเห็นแย้งของศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามตัว บทกฎหมายดังกล่าวส่วนที่ฎีกาว่าเอกสารหมาย ล.1 เป็นพินัยกรรมอันเป็นปัญหาข้อ กฎหมายนั้น ก็มีใช้ข้อกฎหมายที่ยกขึ้นว่ากันมาแต่ศาลชั้นต้นเพราะเป็นเรื่องนอก ประเด็น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ไม่รับ ฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยเซ็นรับไว้ข้างคำร้อง (อันดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2090 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางตอนใต้ และตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 738 ตำบลโคกปรังอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์แก่โจทก์จำนวน 1 ใน 3 ส่วนของที่ดินแต่ละแปลง หากไม่ไปทำการแบ่ง โอนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย โดยมีความเห็น แย้งของผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 36)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้โดยเสียค่าขึ้นศาลมา 200 บาท(อันดับ 38)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จำเลยฎีกาว่า ทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลยไม่ใช่ทรัพย์มรดก และได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าเอกสารหมาย ล.1เป็นพินัยกรรม อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น จำเลยก็มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามฎีกา ตามมาตรา 249ศาลชั้น ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน
ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จำเลยฎีกาว่า ทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลยไม่ใช่ทรัพย์มรดก
และได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา
ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าเอกสารหมาย ล.1เป็นพินัยกรรม อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น
จำเลยก็มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามฎีกา ตามมาตรา 249ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ